TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Expte. n° **QTS 33094/2022-4 "MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE CÁMARA SUR DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en OLLA, DANTE PABLO SOBRE 1 - LEY DE PROTECCION AL ANIMAL. MALOS TRATOS O ACTOS DE CRUELDAD Y OTROS"**

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta:

1. El Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Sur interpuso queja a raíz de la denegación del recurso de inconstitucionalidad que, a su vez, estaba dirigido contra la resolución de la Sala I que, por mayoría, y en lo que aquí interesa, resolvió revocar el punto II de la sentencia de primera instancia, en cuanto había condenado a Dante Pablo Olla por ser autor del delito previsto en el art. 3º, inc. 7º, de la ley nº 14.346 y absolver al nombrado por el suceso por el que fuera acusado.

Para así decidir, el voto mayoritario sostuvo que no se daban los requisitos típicos propios de la figura aplicada, por lo que "el hecho atribuido al imputado Olla no se subsume en el delito de 'actos de crueldad animal', previsto y reprimido por el art. 3 inciso 7º de la Ley 14.346, sino en la contravención contenida en el art. 142 CC". A lo que agregó que, "[s]in embargo, conforme las previsiones establecidas en los arts. 43 y subsiguientes del CC, el plazo de prescripción de la acción a la luz de dicha calificación contravencional —acaecido el 16 de mayo de 2022— ya ha transcurrido".

Y en particular, afirmó que "la figura penal de actos de crueldad demanda la concurrencia de ciertos elementos típicos, como resultan ser la comisión de actos de violencia, física o psíquica, sobre los animales, y la intencionalidad de causar y hacer sufrir al animal de modo excesivo, perverso, sangriento o violento…" y que "en modo alguno ha sido demostrado que haya concurrido la finalidad prevista por la figura en cuestión".

2. En el recurso de inconstitucionalidad, el Ministerio Público Fiscal impugnó el punto II de la sentencia de Cámara y sostuvo que ella no podía ser considerada como un acto jurisdiccional válido, ya que "del razonamiento volcado en la sentencia se advierte que: a) o bien admiten la plataforma fáctica esgrimida tanto por la acusación como por la defensa, y en tal supuesto, al exigir un requisito que art. 3 inc. 7 de la ley 14.346 no prevé, prescinden lisa y

llanamente de su aplicación al caso concreto y lo vacían de contenido; o b) modifican la plataforma fáctica no controvertida incurriendo, por ende, en una flagrante arbitrariedad al sustituir el rol del acusador por el único norte de obtener un temperamento desincriminante. Cualquiera de las dos vertientes vuelve a la sentencia de esa Sala carente de fundamentación y producto de la voluntad de los Sres. Jueces, en tanto vulneran las garantías de imparcialidad judicial y debido proceso (arts. 18 CN y 13.3 CCABA), la oralidad e inmediatez que exige nuestra constitución local (arts. 8 y 25 CADH)".

A ello, el recurrente agregó que "[t]al como se afirma en la sentencia cuestionada, la cuestión quedó centrada en la valoración jurídica de los hechos que cabía imputar a Olla. No hay controversia acerca de las condiciones higiénicas y sanitarias de los distintos ambientes en los que se encontraban los canes, situación que se constató el 16 de mayo de 2022 con la presencia de un 'criadero' de animales en la vivienda".

Al respecto alegó que la calidad de vida que Olla les imponía a los perros en su domicilio constituyeron actos de crueldad animal, ya que provocaron los "sufrimientos innecesarios" que tipifica la figura penal en su faz objetiva y subjetiva.

Sostuvo que el sufrimiento innecesario estaba dado, en primer lugar, por el hecho de que los perros vivieran en contexto de criadero. Y al respecto, tal como afirmó la jueza de primera instancia, sostuvo que "[e]l carácter de 'innecesario' que exige el tipo penal en cuestión viene de la mano de lo reprochable que es éticamente esta actividad y su injustificación desde la realidad que el activismo denuncia. Todo criadero, en tanto supone cosificar a los animales, lleva consigo la eliminación de su trato con dignidad como sujeto de derechos. (…) Las hembras, tal como ocurrió con la que estaba en el sótano de la vivienda, son puestas en período de lactancia en lugares deplorables y allí encuentran el mundo esos cachorros".

En segundo lugar, alegó que las condiciones higiénicas y sanitarias de los distintos ambientes en los que se encontraban los canes, impuestas a los perros por los humanos con los que cohabitaban y de los que dependían, también provocaron el sufrimiento innecesario que tipifica la figura penal; y que el voto mayoritario no alegó sobre las razones brindadas por la jueza de primera instancia para rechazar la subsunción de la conducta de Olla en la materia contravencional.

Por último, destacó que en la inteligencia del voto de la mayoría, se descarta la calificación penal bajo el argumento de la necesaria intencionalidad perversa que la norma no exige; y que, sin embargo, Olla era consciente de que los animales se encontraban en cautiverio —criadero ilegal— y en pésimas condiciones, circunstancias que descartan —tal como lo alegó el Sr. Fiscal de instancia y resolvió la magistrada— la incursión de la conducta en las previsiones del art. 143 del Código Contravencional.

3. La Sala I, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad porque consideró que si bien se dirigía contra una sentencia definitiva, no había logrado plantear una cuestión constitucional suficiente que habilitara la instancia de excepción.

4. El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención, solicitó que se hiciera lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, se dejara sin efecto la resolución recurrida y se devolvieran las actuaciones para que, por intermedio de los jueces que corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

En particular, sostuvo que el recurrente "demostró la existencia de un genuino caso constitucional, vinculado con las previsiones de los arts. 18 de la CN y 13.3 de la CCABA, toda vez que no se limitó a expresar un mero desacuerdo (…), sino que acreditó de manera suficiente que la Sala I, al exigir la concurrencia de un elemento no requerido para la configuración del tipo penal del art. 3°, inciso 7°, de la ley n° 14.346, limitó su alcance punitivo y prescindió sin sustento legal alguno de su aplicación en el caso concreto, con directa afectación a los principios de legalidad y de división de poderes". Y agregó que "[s]egún demostró el recurrente, la actuación descripta tuvo lugar a partir de un claro apartamiento de la letra de la ley, por lo que el pronunciamiento resistido debía ser descalificado como acto jurisdiccional válido, pues más allá de contener deficiencias lógicas de razonamiento y de exhibir una fundamentación meramente aparente —al responder a la exclusiva voluntad de los jueces de la causa—, incurrió en arbitrariedad, con el consecuente menoscabo a la garantía del debido proceso legal y al principio republicano de motivación de los actos de poder".

5. Luego de que las actuaciones quedaran en estado de ser resueltas, ante el pedido efectuado por este Tribunal, se recibieron las actuaciones principales correspondientes a esta queja.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz, por su voto, dijo:

1. La queja fue presentada en tiempo y forma. Formula una crítica razonada y concreta al auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (art. 33, Ley nº 402).

2. Admitida la queja anticipo que también cabe hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad por afectación a los principios de legalidad, de división de poderes y arbitrariedad normativa, dado que la sentencia impugnada exige la concurrencia de un requisito no previsto en el art. 3º, inc. 7º, de la ley nº 14.346 para prescindir de su aplicación en el caso concreto.

3. Es relevante dejar en claro que no hay en la causa circunstancias fácticas controvertidas. Olla vivía en un edificio donde criaba perros de raza de agua español y otros tres perros que tenía bajo su cuidado, en muy deficientes condiciones higiénicas, sanitarias y de vida.

4. El agravio de arbitrariedad normativa trae ante el Tribunal una cuestión que podría formularse de la siguiente manera: ¿la lectura que hace la Cámara del art. 3° inc. 7° de la ley 14.346 es una de las posibles interpretaciones constitucionalmente válidas?

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CCABA) dispone en su art. 27, inc. 5: "[l]a protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos", con lo que consagra sin lugar a dudas a los animales como objeto de protección frente a actos de crueldad.

La ley n° 14.346 en su art. 1º establece que "[s]erá reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales". Por tanto, las acciones típicas son dos: "infligir malos tratos" o "hacer víctima de actos de crueldad a un animal".

En los arts. 2º y 3º distingue entre actos de maltrato y actos de crueldad. Respecto a estos últimos, el art. 3° precisa que, entre otros: "(s)erán considerados actos de crueldad…" inc. 7º "Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad".

5. El inciso 7° diferencia "lastimar y arrollar animales intencionalmente"; "causarles torturas o sufrimientos innecesarios" y "matarlos por solo espíritu de perversidad".

Una interpretación sistemática de esos tres supuestos evidencia que cada uno conforma una unidad de sentido. Son tres formas de la crueldad cuya configuración semántica es autónoma de las restantes. La primera de esas unidades exige intención; la segunda tortura o innecesariedad del sufrimiento y la última "sólo espíritu de perversidad". Aun cuando todas estén incluidas en un mismo párrafo, ya desde el nivel más simple de la literalidad carece de asidero transpolar términos de uno a otro.

Frente a la conducta cruel de "matar" animales es clave la presencia de una cierta actitud, finalidad o motivación por la que se los mata, a la que se alude con la expresión "por solo espíritu de perversidad". Y ello, porque hay situaciones en las cuales otras normas jurídicas permiten acabar con la vida de un animal.

No sucede lo mismo con los demás actos crueles incluidos en el art. 3º, inc. 7º de la ley 14.346. De la estructura sintáctica de la norma, se sigue que la crueldad con los animales es delito en función de lo que objetivamente se les hace con prescindencia de la actitud interna del autor, a excepción de la

conducta que provoca su muerte que requiere para ser castigada un elemento subjetivo necesario en quien mata, definido en la ley como "espíritu de perversidad".

6. La sentencia recurrida, no atiende a las disposiciones de la CCABA (art 27, inc. 5) ni a las disposiciones de la ley 14.346 en lo que aquí interesa.

En primer lugar, soslaya que los animales son objeto de protección frente a la crueldad, y que esa protección se extiende a los actos de maltrato, tortura y sufrimientos innecesarios con prescindencia del ánimo, finalidad o propósito de quien los lleve a cabo.

En segundo lugar, en la perspectiva de la Cámara "…la figura penal de actos de crueldad demanda la concurrencia de ciertos elementos típicos, como resultan ser la comisión de actos de violencia, física o psíquica, sobre los animales, y la intencionalidad de causar y hacer sufrir al animal de modo excesivo, perverso, sangriento o violento, que no se presentan en el hecho imputado en autos, tal y como se encuentra descripto".

Así desconoce que la enumeración de los actos crueles del art, 3º en sus diversos incisos es taxativa y restringe la extensión de un requisito de un inciso a otro.

Esta toma de posición hermenéutica es errada y sin fundamento. No proporciona ni un argumento que la sustente y excede el marco constitucional de las interpretaciones posibles. Al agregar un elemento subjetivo no previsto en el tipo penal excluye de sanción a una conducta penada e inaplica la ley. En síntesis, viola el principio de legalidad e incurre en arbitrariedad normativa manifiesta.

7. No se me escapa que la previsión del inc. 7° no alcanza para prohibir la matanza de animales y que desde una perspectiva antiespecista todo uso de un animal para satisfacción de los humanos es cruel, innecesario y condenable aun cuando no medie perversión.

Este planteo es tan profundo y contracultural porque en términos filosóficos cuestiona la división cartesiana entre *cogito* y *res extensa* que reserva o limita la protección legal frente a la crueldad o trato cruel al sujeto racional y excluye a los animales a los que solo considera "res extensa". Vale recordar que parte de la lucha por los derechos humanos consistió en resistir los procesos de animalización de seres humanos, como sucede con la esclavitud y otras formas de explotación que hoy subsisten.

Los esfuerzos del antiespecismo están centrados en mostrar que dada la capacidad de sufrir, sentir y experimentar de los animales no existe resguardo ético frente a la alegada necesidad de explotar animales.

Las reflexiones que integran este apartado exceden al derecho penal, aunque lo incluyen. En mi opinión, la norma requiere ser leída con la sensibilidad de la época que la recepta y en este punto el análisis del art. 3° inc, 7° de la ley 14.346 y su aplicación al caso de autos no puede ignorar la

relevancia que tienen las teorías antiespecistas en particular algunas de ellas, en la puesta en crisis de la categoría del sujeto cartesiano. La construcción de la noción de sujeto de derecho no se agota en el atributo de la razón y esta postura es un desafío al sistema jurídico y muy especialmente a la dogmática penal que demanda la revisión de muchos de sus conceptos y categorías.

Las razones expuestas determinan que la sentencia recurrida debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde revocar la decisión recurrida y reenviar la causa a la Cámara para que jueces distintos a los que intervinieron resuelvan el recurso de apelación interpuesto por la defensa conforme con los lineamientos aquí expuestos.

El juez Luis Francisco Lozano, por su voto, dijo:

1. La Cámara interpretó que el tipo penal previsto en el art. 3º, inc. 7º, de la ley 14.346 sobre actos de crueldad animal exige, además del sufrimiento causado, un especial elemento subjetivo: la intención de causar dolor de manera perversa, sangrienta o violenta. Bajo esta premisa, entendió que los hechos atribuidos al imputado no cumplían esos requisitos y subsumió su conducta en una contravención —que encontró prescripta— absolviéndolo. El Ministerio Público Fiscal tildó esta interpretación de arbitraria, al considerar que introdujo exigencias no previstas legalmente, vaciando de contenido el tipo penal y alterando la plataforma fáctica no controvertida.

2. Asiste razón al Ministerio Público Fiscal. La arbitrariedad alegada radica, en primer lugar, en que la interpretación de la Cámara contradice la letra clara del art. 3º, inc. 7º, que distingue entre distintos supuestos: “lastimar y arrollar animales intencionalmente”, “causarles torturas o sufrimientos innecesarios” y “matarlos por sólo espíritu de perversidad”. La exigencia de “perversidad” sólo aplica, por gramática normativa, al último caso (matar), y no puede extenderse al resto sin violentar el texto legal. Asimismo, en otros incisos del artículo, como el 3º inc. 1º (vivisección), el legislador no exige ánimo perverso. Y, no viene debatido que el imputado mantuvo a varios perros en condiciones deplorables dentro de un criadero ilegal instalado en su domicilio, causándoles sufrimientos innecesarios. Tampoco está debatido que los animales estaban hacinados en ambientes sin ventilación ni higiene, sin acceso adecuado a agua ni alimento, presentaban lesiones, enfermedades y signos de maltrato físico, además de alteraciones graves en su conducta.

3. De acuerdo con este razonamiento, la interpretación de la Cámara impone requisitos no previstos por el legislador, alterando asimismo la finalidad de la norma (*Fallos*: 305:1262; 322:1090; 330:2192; 344:1810). Además, la interpretación del *a quo* desconoce la protección que la Constitución de la CABA brinda a los animales (art. 27, apartado 5), al supeditar la sanción penal

no al sufrimiento objetivo e innecesario, sino a un ánimo subjetivo extraído de forma artificiosa, haciendo así ilusoria la protección legal frente a conductas análogas a aquellas del *sub judice*.

4. En suma, al exigir requisitos no contenidos en la norma, y consagrar una solución que prescinde del texto legal y del marco fáctico no controvertido, la sentencia se convierte en un pronunciamiento arbitrario. A la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema en *Fallos*: 112:384, no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido.

Por ello voto por hacer lugar a los recursos, revocar la sentencia recurrida y devolver para que otros jueces se pronuncien respecto del recurso de la defensa conforme los lineamientos expuestos en este voto. El modo en que resuelvo me exime de pronunciarme sobre los demás argumentos de la recurrente.

Los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, por su voto, dijeron:

Corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad, revocar la decisión de Cámara y reenviar las actuaciones para que otros jueces den tratamiento al recurso de apelación deducido por la Defensa.

Ello en tanto la fiscalía demuestra que el pronunciamiento cuestionado prescindió del texto legal aplicable al caso al exigir un requisito no previsto en él, tal como exponen los jueces Lozano y Ruiz en sus respectivos votos, cuyos fundamentos en lo sustancial compartimos.

La jueza Marcela De Langhe, por su voto, dijo:

1. La queja debe ser admitida ya que la fiscalía, además de satisfacer los recaudos formales, acredita la configuración de una cuestión constitucional y por ende rebate las razones en las que se fundó el auto denegatorio.

2. El recurso de inconstitucionalidad también prospera, porque la fiscalía demuestra que la decisión impugnada ha prescindido del texto legal, al exigir la concurrencia de un requisito que el art. 3º, inc. 7º, de la ley nº 14.346 no prevé; de manera tal que concurre aquí un caso de arbitrariedad normativa.

3. No está controvertido en la causa que Olla, en el mismo edificio donde vivía, tenía un “criadero” ilegal de perros —con unos catorce canes de la raza de agua español— y otros tres bajo su cuidado. La circunstancia de que tuviera un “criadero” no fue objeto de un reproche en estas actuaciones, pero conviene

recordar igualmente que la explotación con fines comerciales, que se entendió probada en juicio, es una actividad que está prohibida en esta Ciudad.

Tampoco fueron controvertidas las condiciones higiénicas y sanitarias de los ambientes donde se encontraron a los perros, es decir: que allí había olores desagradables y penetrantes a materia fecal y orina que le provocaron malestar físico, arcadas, irritación de ojos y dificultad para respirar a quienes asistieron al allanamiento; y que en los espacios dispuestos para albergar a los animales se encontraron grandes cantidades de excremento y orina, algunos ya secos y pegados al piso por donde caminaban los perros.

Y tampoco hay discusión en punto a las deplorables condiciones de vida que el imputado imponía a esos animales. Entre otras cosas, se comprobó: que los perros estaban confinados en habitaciones estrechas y no tenían suficiente espacio para moverse libremente; que carecían de ventilación y luz natural; que no tenían un acceso suficiente a alimentos e ingesta de agua a demanda; que varios tenían las almohadillas de sus patas quemadas, por estar continuamente en contacto con materia fecal y orina; que no recibían paseos ni tenían salidas al exterior; que algunos de ellos tenían el pelaje apelmazado por la suciedad y materia fecal seca adherida a sus lomos; y que por lo menos dos presentaban alopecia compatible con dermatitis alérgica (por pulgas) y otro tenía lesiones en su nuca compatibles con rascado, ausencia y/o rotura de piezas dentales, otitis, orejas y cola lastimadas, bajo peso y callos en la parte de atrás de los fémures.

4. Al dictar la sentencia condenatoria, la jueza, en línea con la acusación fiscal, encuadró el hecho en el delito de actos de crueldad animal, en razón de que el imputado les impuso a los perros que tenía bajo su cuidado “sufrimientos innecesarios” (art. 3º, inc. 7º, de la ley nº 14.346). En cambio, la mayoría de la Cámara, al revocar la decisión de primera instancia, entendió que no se daban los requisitos típicos propios de la figura aplicada, sino que el hecho atribuido a Olla se subsumía en la contravención prevista en el art. 142, CC, pero como se encontraba prescripta correspondía absolverlo.

5. Ahora bien, la ley n° 14.346 en su art. 1º dispone que “(s)erá reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Por lo tanto, las acciones típicas son dos: “infligir malos tratos” o “hacer víctima de actos de crueldad a un animal”.

A su turno, en los arts. 2º y 3º, el legislador estableció taxativamente qué conductas constituyen maltrato y cuáles son actos de crueldad. En lo que aquí interesa, el art. 3° indica que “(s)erán considerados actos de crueldad (…) 7º Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”.

6. Para los jueces que integraron la mayoría “la figura penal de actos de crueldad demanda la concurrencia de ciertos elementos típicos, como resultan

ser la comisión de actos de violencia, física o psíquica, sobre los animales, y la intencionalidad de causar y hacer sufrir al animal de modo excesivo, perverso, sangriento o violento, que no se presentan en el hecho imputado en autos, tal y como se encuentra descripto".

Y a ello agregaron que, "(e)n el caso no se vislumbra la presencia ni de la faz objetiva ni subjetiva del tipo, pues no se ha acreditado la comisión de una conducta que pueda ser subsumible en los elementos descriptos, ni una intencionalidad por parte de Olla de causar sufrimientos innecesarios a sus animales, es decir que con su accionar haya buscado causarles dolor".

Entonces, según la Cámara, la figura penal de actos de crueldad exige la concurrencia de una finalidad específica como especial elemento subjetivo del tipo: "la intencionalidad de causar y hacer sufrir al animal de modo excesivo, perverso, sangriento o violento".

7. En primer lugar, de acuerdo con inveterada jurisprudencia de la CSJN, la primera fuente de exégesis de las normas es su letra y cuando ella no exige esfuerzo de interpretación cabe estar a las palabras que ha utilizado, sin que sea admisible una que equivalga a prescindir de su texto (cf. *Fallos*: 311:1042; entre muchos otros).

Un análisis textual de la norma en estudio lleva a descartar la lectura que hizo la alzada. El referido inciso 7º posee tres bloques semánticos. El primero de ellos regula las conductas de "lastimar y arrollar animales intencionalmente" y el adverbio "intencionalmente" sólo afecta a estos verbos típicos. El segundo bloque semántico radica en "causarles torturas o sufrimientos innecesarios" a animales y está claro el significado de cada complemento: la alusión a "tortura" ya denota que el dolor se inflige de forma deliberada por lo que la conducta no requiere una cualidad especial que lo especifique; y la característica expresada por el adjetivo "innecesarios" únicamente califica al sustantivo "sufrimientos". El tercer bloque semántico es "matarlos por sólo espíritu de perversidad" y aquí el verbo es matar y todo lo que sigue es complemento circunstancial. La cercanía de ese circunstancial al verbo matar, sin ninguna indicación adicional, hace que la motivación de perversidad como causa de la acción importe una restricción semántica del verbo antepuesto. La expresión "por sólo espíritu de perversidad" se refiere sólo al verbo "matarlos" ya que si el legislador hubiera querido que la perversidad aplicara a cada una de las conductas descriptas en el inciso debió recurrir a alguno de los mecanismos con los que cuenta la lengua para ello y, sin embargo, no lo hizo.

Por lo tanto, una interpretación literal de la norma no permite arribar a la conclusión a la que llegó la Cámara. Y tampoco se aprecian, como se verá en lo que sigue, otras razones que apoyen la lectura efectuada en su resolución.

8. Cabe tener presente que cuando el legislador sanciona la conducta de "matar" a los animales resulta necesario determinar con qué actitud, finalidad o motivación se los mata. Ello se explica, porque, dado que existen determinados

casos en los que se encuentra permitido hacerlo, resulta indispensable delimitar la conducta típica de otras que también implican acabar con su vida pero no son reprochables para el ordenamiento. Esta es la razón por la que en el caso de "matarlos" es necesario hacer la distinción y por la que el legislador agregó expresamente "por solo espíritu de perversidad".

Sin embargo, cuando la conducta consiste en provocarles "torturas" o "sufrimientos innecesarios" pierde sentido hacer esa distinción, porque *siempre* es social y jurídicamente reprochable para el ordenamiento torturar o causarle sufrimientos innecesarios a los animales.

En suma, al definir de forma taxativa las conductas constitutivas de actos de crueldad el legislador pretendió dar mayor certeza desde el punto de vista del principio de legalidad pero circunscribió el ámbito de interpretación posible. Por ello, no es factible, como hace la Cámara, agregar a la norma más elementos que los que ella contiene.

9. A su vez, si nos detenemos en los demás incisos del art. 3º se aprecia que cuando la ley hace la enumeración de qué actos considera constitutivos de crueldad prescinde de una actitud interna del autor. Es decir, la conducta no es subsumible en un supuesto de crueldad en virtud de un ánimo interno del autor, sino en función de qué es lo que *objetivamente* se hace al animal. Por ejemplo, no importa si se practica la vivisección (art. 3º, inc. 1) con ánimo de perversión o sin ese ánimo, sino que importa qué es lo que se le está haciendo al animal (la vivisección en sí) porque el enfoque de la ley está puesto en la protección del animal que es mencionado como "víctima" y no en las cualidades morales del autor.

Por ello, luce desacertada la interpretación realizada en la decisión de la Cámara según la cual se castiga no ya por tratar de una manera susceptible de constituir por su intensidad y por los sufrimientos innecesarios provocados, sino por haber sido perverso con un animal. Ha quedado claro que eso no es lo que se desprende de la prohibición, sino que se busca evitar que resulten víctimas de sufrimientos innecesarios como los que —según el punto 3 de este voto— se probó que existieron aquí, de cara a las condiciones a las que Olla sometía a los diecisiete perros involucrados en un contexto de criadero.

10. Es claro que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CCABA) impide una lectura como la realizada en el fallo recurrido, pues ella se enfrenta al criterio interpretativo rector, contenido en su art. 27, inc. 5, según el cual se promueve "(l)a protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos". Esta Ciudad reconoce, sin lugar a dudas, a los animales como sujetos merecedores de tutela frente a actos de crueldad; y la Cámara —al exigir un ánimo específico como especial elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, que no fue previsto por el legislador— desprotege, injustificadamente,

la objetiva causación consciente y deliberada de sufrimientos innecesarios a los animales que nuestro ordenamiento procura erradicar.

11. Por lo expuesto, la sentencia recurrida debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde revocarla y reenviar la causa a la Cámara para que jueces distintos a los que aquí intervinieron resuelvan el recurso de apelación interpuesto por la defensa según los lineamientos dados en estos puntos.

Por ello,

el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, **revocar** la resolución de la Sala I de la Cámara del 08/08/2024 (actuación nº 1608216/2024) y r**eenviar** el caso a la Cámara para que, por intermedio de otros jueces, sea resuelta la apelación de la defensa.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TSJ|EXP:33094/2022-4 CUIJ J-01-00033094-5/2022-4|ACT 2028996/2025

REGISTRO NRO. : 1519/2025

FIRMADO DIGITALMENTE 15/10/2025 14:18

Luis Francisco LOZANO
JUEZ/A
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Ines Monica WEINBERG
JUEZ/A
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Alicia Enriqueta Carmen RUIZ
JUEZ/A
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Santiago OTAMENDI
JUEZ/A
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Marcela Vivian DE LANGHE
JUEZ/A
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA